阳江阳东污水管道改造施工项目
“12·2”一般坍塌事故调查报告

目录

一、事故基本情况 2
（一）项目概况 2
（二）事故相关单位基本情况 3
（三）相关人员基本情况 9
（四）涉事人员关系情况 9
（五）事故现场情况 9
（六）属地管理和行业监管情况 10
二、事故发生经过及应急处置情况 13
（一）事故发生经过 13
（二）事故应急救援和现场处置情况 14
（三）事故善后处理情况 14
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失 15
（一）事故造成的人员伤亡 15
（二）事故造成的直接经济损失 15
四、事故的原因和性质 15
（一）直接原因 16
（二）间接原因 16
（三）事故性质 17
五、事故责任认定及处理建议 17
（一）建议免予追究责任人员 17
（二）建议给予行政处罚单位和人员 18
六、事故防范和整改措施建议 20
七、事故调查组成员意见及签名表 21

阳江阳东污水管道改造施工项目“12·2”一般坍塌事故调查报告

2022年12月2日14时20分左右，位于阳江市阳东区东城镇福兴小区二路二街36号门前污水管道改造施工现场发生一起死亡事故，造成1人死亡。（以下简称“12·2”死亡事故）。

事故发生后，区委区政府立即指派区应急管理局、区住建局等相关职能部门赶赴事故现场，指导协调事故救援及善后处理工作，要求东城镇政府和相关职能部门妥善做好死者善后和家属安抚工作，抓紧查明事故原因，深刻吸取事故教训，在全区迅速开展建筑施工行业领域隐患排查治理工作，防止类似事故发生。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2022年12月5日，阳江市阳东区人民政府成立了由区委常委、常务副区长陈华清任组长，区府办、区应急管理局、市公安局阳东分局、区住建局、区城管综合执法局、区人社局、区总工会、区检察院和东城镇人民政府组成的“12·2”死亡事故调查组，对“12·2”死亡事故进行全面调查。经事故调查组现场勘查，调查取证，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处理、人员伤亡等情况，认定了事故

性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，阳江市阳东区东城镇福兴小区二路二街污水管道改造施工项目“12·2”死亡事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：阳东区PPP模式整区推进村镇污水处理建设项目-阳东区雨污分流改造工程（福兴路、湖景三路、湖景四路）

2.委托方：阳江市阳东区住房和城乡建设局

3.建设单位：阳江市阳东区景富建设投资管理有限公司

4.设计、施工单位：中山市环保产业有限公司

5.监理单位：广东安业建设工程顾问有限公司

6.劳务分包公司：广东建宏安建筑工程有限公司

阳东区PPP模式整区推进村镇污水处理建设项目（项目编号：441723-201712-441723008-0015）是经阳江市阳东区人民政府批准，授权阳江市阳东区住房和城乡建设局作为该项目的实施机构，根据《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库〔2014〕215号）文件的规定，委托广州宏达工程顾问有限公司通过竞争

性磋商的方式采购的建设项目。该建设项目建设内容及规模包括：1、对阳东区城区污水处理厂（2.5万吨/日扩建成4万吨/日）和阳东区城区污水处理厂（2万吨/扩建成6万吨/日）两个污水厂的体表扩建；2、城区及各镇区水管网180.72千米新建；3、全区148各行政村，共225个点农村污水设施新建；4、城区现有66.22公里雨污分流改造。项目估算总投资78204.6万元。阳东区雨污分流改造工程（福兴路、湖景三路、湖景四路）（以下简称“涉事工程”）属阳东区PPP模式整区推进村镇污水处理建设项目内容之一。

（二）事故相关单位基本情况

1.建设单位：阳江市阳东区景富建设投资管理有限公司，该公司统一社会信用代码为91441712MA529MW350，法定代表人：罗关典，类型为：其他有限责任公司，成立于2018年9月18日，住所是阳江市阳东区合山镇牛栏村内325国道旁厂房，经营范围是市政公用工程、园林绿化工程、道路工程、架线和管道工程、工矿工程、基础设施建设项目的投资、勘查、规划、设计、建设、经营管理及运营维护服务；污水处理及其再生利用；建筑装饰材料、建筑机械、建筑设备批发、零售；投资广告服务业；工程和技术研究与试验发展；承接环境污染治理设施运营服务；环保工程技术咨询；污泥、中水回

用、回收技术研究和应用；市政环卫保洁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2018年8月3日，北京东方园林环境股份有限公司（联合体牵头人）+中山市环保产业有限公司（联合体成员）中标、成交阳东区PPP模式整区推进村镇污水处理建设项目（项目编号：441723-201712-441723008-0015）。作为该项目中标社会资本方，北京东方园林环境股份有限公司（联合体牵头人）+中山市环保产业有限公司（联合体成员）出资注册成立了项目公司（即阳江市阳东区景富建设投资管理有限公司），负责该项目勘察设计、投融资、建设、运营维护和移交等工作。2018年10月15日，阳江市阳东区住房和城乡建设局与阳江市阳东区景富建设投资管理有限公司签订《阳东区PPP模式整区推进村镇污水处理建设项目PPP合同》。

2.设计、施工单位：中山市环保产业有限公司，该公司统一社会信用代码为91442000618079910T，法定代表人：段英俊，类型为：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立于1987年11月23日，住所是中山市孙文东路濠头路段宏兴楼二楼，经营范围是承接环境污染防治工程、市政工程、建筑工程、环境污染治理设施运营（以上项目与资质证同时使用，不涉及外商投资产业禁止、限制类）；机电安装工程（不含电力

承装承修）；环保工程技术咨询、设计；环保高新技术及设备的开发与研究；园林环境景观的设计；园林绿化工程；绿化管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司具备市政公用工程施工总承包二级资质，证书编号为：D244198675，有效期至2023年12月31日。《安全生产许可证》编号：（粤）JZ安许证字[2022]120184延。许可范围是建筑施工，有效期至2025年12月12日。

2018年10月21日，阳江市阳东区景富建设投资管理有限公司作为该工程项目发包单位与中山市环保产业有限公司签订《阳东区PPP模式整区推进村镇污水处理建设项目设计施工一体化（EPC）合同》（合同编码：0940010010010l）。建设地址是阳江市阳东区，工程内容是对阳江市阳东区城区污水处理厂和阳江市阳东经济开发区污水处理厂两个污水处理厂进行提标改造与扩建，扩建(新建)设计处理规模分别为1.5万吨/日和4万吨/日，要求出水水质符合(GB18918-2002)一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中的较严值，新建配套污水管网180.72千米，新建农村污水处理设施覆盖133个行政村，共需建设225个污水处理设施，对城区现有66.22公里市政道路实行雨污分流管网改造；合同价格暂定为人民币66100万元。

3.监理单位：广东安业建设工程顾问有限公司，该公司统一社会信用代码为91441900281887241Y，法定代表人：王兆彬，类型为：有限责任公司（自然人独资），成立于1997年6月26日，住所是东莞市莞城街道旗峰路中侨大厦A座26楼2601、2602号，经营范围是建设工程咨询、房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、水利水电工程监理、工程建设项目招标代理服务、政府采购咨询服务、工程造价咨询服务、工程估算服务及工程监理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持有《建筑工程施工许可证》和《工程监理资质证书》[1]。

2018年11月12日，阳江市阳东区住房和城乡建设局与广东安业建设工程顾问有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则签订了《阳东区PPP模式整区推进村镇污水处理建设项目建设工程监理合同》，委托广东安业建设工程顾问有限公司在该建设项目施工阶段进行监理。工程规模是对阳江市阳东区城区污水处理厂和阳江市阳东经济开发区污水处理厂两个污水处理厂进行提标改造与扩建，扩建(新建)设设计处理规模分别为1.5万吨/日和4万吨/日，要求出

[1] 《工程监理资质证书》：证书编号为E244009928，有效期至2026年3月24日，资质等级：水利水电工程监理乙级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级

水水质符合(GB18918-2002)一级A横标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中的较严值，新建配套污水管网180.72千米，新建农村污水处理设施覆盖133个行政村，共需建设225个污水处理设施，对城区现有66.22公里市政道路实行雨污分流管网改造，建安工程费约64614万元，监理酬金为7598800元。

4.劳务分包公司：广东建宏安建筑工程有限公司，该公司统一社会信用代码为91441302MA54L3YD5U，法定代表人：谢杰，类型为：有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2020年4月29日，住所是廉江市罗州大道13号、13号E、14D号六楼606号，经营范围是许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；文物保护工程施工；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；机械设备租赁；水污染治理；土石方工程施工；城市绿化管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。持有《安全生产许可证》[2]、《建筑

[2] 《安全生产许可证》：编号：（粤）JZ安许证字[2020]093847，许可范围：建筑施工，有效期：2020年10月13日

业企业资质证书》[3]和《中华人民共和国建筑工程施工许可证》。

2022年6月12日，甲方中山市环保产业有限公司与乙方广东建宏安建筑工程有限公司签订了《阳东区雨污分流改造工程（福兴路、湖景三路、湖景四路）分包合同》(劳务合同），工程名称是阳东区PPP模式整区推进村镇污水处理建设项目-阳东区雨污分流改造工程（福兴路、湖景三路、湖景四路），工程地点是广东省阳江市阳东城区，工作内容是城区雨污分流管网的PE管牵引、HDPE管开挖安装、砖砌井及混凝土井砌筑等。《合同》第十八条安全施工与检查中，双方约定乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。作为该合同附件五，甲、乙双方签订了《施工安全生产与环保协议》，《协议》中明确了乙方即广东建宏安建筑工程有限公司须承担的安全生产管理责任以及必须执行相关的安全生产管理制度，同时乙方须承担因为自己的原因造成的安全事故的经济责任及法律责任。

[3] 《建筑业企业资质证书》：证书编号：D344365886，有效期：至2025年7月29日，资质等级：地基基础工程专业承包三级、市政公用工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、钢结构工程专业承包三级环保工程专业承包三级、建筑装修装饰工程专业承包三级、消防设施工程专业承包二级、施工劳务不分等级、防水防腐保温工程专业承包二级、机电工程施工总承包三级

（三）相关人员基本情况

1.冯文忠，男，49岁，汉族，广东省阳江市海陵岛试验区闸坡镇人，身份证号码是441702********1410，是广东建宏安建筑工程有限公司主要负责人。

2.陈祥亮，男，61岁，汉族，广东省阳江市海陵岛试验区闸坡镇人，身份证号码是441701********0013，是广东建宏安建筑工程有限公司带班人员。

（四）涉事人员关系情况

冯文忠、陈祥亮以及曾昭登关系分析

因工程施工需要，2022年11月27日，陈祥亮找来曾昭登，经冯文忠同意由广东建宏安建筑工程有限公司聘请曾昭登为临时施工人员到涉事项目工作，主要负责基坑落管以及管道衔接等杂工，双方没有签订劳动合同，按每天300元的标准支付劳动报酬。

（五）事故现场情况

事故现场位于阳江市阳东区东城镇福兴小区二路二街36号门前的污水管道改造项目施工现场，该项目属于阳东区PPP模式整区推进村镇污水处理建设项目-阳东区雨污分流改造工程内容之一，标段为W85-W89井段。基坑尺寸：长度为14.7米，宽度为2.7米，深度1.6米，事故发生位置距离北面居民房屋3.16米，距离南面居民屋9.76米，距离东边8.16米位置一台挖机。该基坑周围设有1米高的安全护栏，基坑周边是水泥路面，基坑底

部为施工时的黄泥以及散落多块水泥石块以及一根被黄泥掩盖住的一根黑色波纹管。距离事故发生位置3米左右一根接驳号的白色水管。



事故现场图片1　　事故现场图片2

（六）属地管理和行业监管情况

1.阳江市阳东区东城镇人民政府（以下简称“东城镇政府”）。经“12·2”事故调查组对东城镇政府分管规划建设办的副镇长林进察以及该镇规划建设办办事员林进良的调查询问中了解，该镇日常对辖区内东城镇政府为业主单位的基础设施建设项目经常采取巡查的方式开展相关安全生产监管工作，对在巡查中发现的安全生产隐患问题会在现场要求现场施工人员进行立即整改，如果遇到难以立即整改的隐患问题会以镇政府的名义通过发函以及电话沟通方式将所发现的问题告知该基础设施项目业主方以及该项目直接监管单位落实整改。目前该镇在对基础设施建设项目巡查过程中暂未发现安全生产方面的隐患问题，因此无法提供相关巡查的台账资料。

而对涉事项目工程的安全生产监管工作因为区住房和城乡建设局在该项目入场施工时并未告知东城镇政府，因此该镇未对该项目开展过安全生产监管工作。根据该镇副镇长林进察所提供的会议记录等相关资料，2022年9月29日的党委会议记录以及2021年8月份林进察担任东城镇政府副镇长分管该镇规划建设办（经济发展办公室）工作与该办开展的多次基础设施工作部署会议中也未看到该镇对阳东区PPP模式整区推进村镇污水处理建设项目-阳东区雨污分流改造工程相关安全生产监管工作部署。

事故发生后，东城镇政府副镇长林进察以及该镇建设办同志当天下午18点20分左右赶到事故现场了解情况，协调做好该起事故对死者家属的赔偿、善后和维稳等工作。

2.阳江市阳东区住房和城乡建设局（以下简称“区住建局”）。区住建局在该项目正式施工后经常对涉事项目阳东区PPP模式整区推进村镇污水处理项目-阳东区雨污分流改造工程（福兴二路二街W85-W95段）开展日常安全生产监管工作，切实履行“管行业必须管安全”的原则。

为做好本次阳东区雨污分流改造工程安全生产监管

工作，阳江市阳东区建设工程质量安全监督站[4]（以下简称“区质监站”）和工程建设管理股[5]在项目建设前期对该项目建设单位提交的建设工程质量和安全监督资料进行了审查、审核并发放施工许可证。日常监管除了采取定期或不定期的方式对该工程项目的质量及安全进行巡查之外，遇到较为严重的安全生产隐患问题对施工单位及责任人员进行动态扣分，如果涉及作出行政处罚的违法行为向本局工程建设管理股反映，由本局向区综合执法局发函申请进行处理。根据该局所提供2022年11月24日对该涉事项目最近的一次安全生产检查记录中，区质监站到涉事项目开展安全生产防范工作检查中发现，该项目存在沟槽侧边个别松散碎石未及时清理等5项安全隐患，对建设、施工和监理单位发出了《限期整改通知书》（阳东区质监站（2022）改字第1113A号），责令立即进行整改。

事故发生后，区住建局立即发出《停工整改通知书》（阳东区质安站（2022）改字第1201A号）和《限期整改通知书》（阳东区质安站（2022）停字第1201A号），责令建设、施工和监理单位立即停止该项目施工，迅速

[4] 阳江市阳东区建设工程质量安全监督站为阳江市阳东区住房和城乡建设局下属的正股级事业单位。主要负责全区建设工程质量和安全监督，对工程竣工验收实施监督，受理工程质量、施工安全投诉，参与建设工程质量安全事故处理。

[5] 工程建设管理股为阳江市阳东区住房和城乡建设局内设机构。主要负责全区房屋建筑和市政工程建设和建筑业的管理。制订建筑业发展规划，指导和规范建筑市场；负责建设工程施工许可，核发《建筑工程施工许可证》等。

开展施工现场安全隐患排查，消除安全隐患。12月2日晚，区住建局召开了阳东区城区雨污分流官网安全事故处置工作会议，对相关涉事单位进行了通报批评，要求区质监站等相关股室对阳东区所有相关项目开展安全生产排查，举一反三，保障施工安全。同时，成立了“12·2”城区雨污分流管网安全事故处置工作领导小组，指导事故的善后处置工作。会后，区住建局总工程师曾广识带领工作人员到事故现场了解情况，责令涉事项目责任主体单位做好现场防护、围挡、警戒、警示等措施。为防止发生二次事故，确保周边住户安全，12月3日，由有关部门取证后对该起事故基坑进行了临时回填，并对广东安业建设工程顾问有限公司、中山市环保产业有限公司及相关人员作出了施工质量安全违规行为记分处理。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年12月2日14时20分，戴耀练和曾昭登等施工人员在阳东区东城镇福兴小区二路二街污水管道改造项目工程施工现场对波纹排污管进行管道衔接施工作业。忽然，戴耀练听到身后有响声，回头看到距离其3、4米左右正在现场基坑内进行落管作业的曾昭登被基坑内壁掉落的石块压倒，头部以下身体被泥块掩埋，嘴和鼻子在流血。戴耀练立即呼喊现场施工人员过来帮忙救

援，曾昭登被救上地面后，身体瘫软，呈昏迷状态。14时35分，阳江市阳东区人民医院急救医生到达现场对曾昭登做了检查后抬上救护车送到阳东区人民医院继续抢救。17时30分左右，曾昭登因被掉落石块掩埋压迫导致重型颅脑损伤，经医生抢救无效死亡。

（二）事故应急救援和现场处置情况

事故发生后，戴耀练第一时间对曾昭登进行了施救，并拨打了120急救电话。接报后，区应急管理局、区住建局、东城镇应急办等相关单位赶赴事故现场开展应急处置工作。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，阳江市阳东区委、区政府和东城镇委、镇政府以及区应急管理局、市公安局阳东分局等有关部门领导高度重视，耐心安抚死者家属，认真做好善后工作。2022年12月21日，曾昭登家属与广东建宏安建筑工程有限公司安全生产主要负责人冯文忠在阳江市阳东区有关职能部门及东城镇政府的调解下，签订了《人民调解协议书》，经双方当事人商定，由广东建宏安建筑工程有限公司赔偿人民币1800000元给死者家属，冯文忠作为该公司主要负责人代为签名、摁指印。2022年12月25日，曾昭登遗体在阳江市阳东区殡仪馆进行火化。由于政府及职能有关部门处理及时妥当，目前，“12·2”

死亡事故并未在社会造成不良影响。

此次事故应急救援处置迅速、合理有效，未造成次生灾害和衍生事故，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况。经评估，本次事故应急救援处置成功。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡

此起事故造成 1 人死亡。

死者：曾昭登，男，汉族，37 岁，身份证号码是 441701********0039，广东省阳江市海陵岛试验区闸坡镇人，是广东建宏安建筑工程有限公司聘请的临时施工人员，主要负责给基坑落管以及管道衔接工作。2022 年 12 月 2 日，曾昭登因在涉事工程基坑下面对 PC 波纹排污管进行管道衔接时，被掉落石块掩埋压迫导致重型颅脑损伤，经救无效死亡。2022 年 12 月 25 日，曾昭登遗体在阳江市阳东区殡仪馆火化。

（二）事故造成的直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，核定此起事故造成的直接经济损失为 1800000 元。该费用为冯文忠作为广东建宏安建筑工程有限公司安全生产主要负责人代表该公司与死者家属达成了赔偿协议并支付的全额赔偿金。

四、事故的原因和性质

（一）直接原因

根据事故调查组对事发现场的勘验，该基坑深度1.6米，宽度2.7米，旁边黄泥土质经挖掘后变得松软，施工现场没有根据基坑作业周边环境、高度及土质情况进行做支护。事故发生当时，曾昭登安全意识淡薄，在未了解作业基坑存在的安全隐患情况下，在涉事工程基坑下面对PC波纹排污管进行管道衔接时，被掉落石块掩埋压迫导致重型颅脑损伤，经医生抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.广东建宏安建筑工程有限公司未在基坑等有较大危险因素的场所设置明显的安全警示标志；未对曾昭登等人进行安全生产教育和培训；现场安全生产管理人员未经主管负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格上岗作业；未向曾昭登等人如实告知作业基坑和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；未将事故隐患排查治理情况如实记录，并向从业人员通报。

2.冯文忠，广东建宏安建筑工程有限公司安全生产主要负责人。未具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定本单位安全生产教育和培训计划；未组织及落实安全风险分级管控和隐患

排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定阳江市阳东区东城镇福兴小区二路二街污水管道改造施工项目“12·2”死亡事故是一起一般生产安全事故[6]。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议免予追究责任人员及单位

1.曾昭登，广东建宏安建筑工程有限公司聘请的临时施工人员。曾昭登安全意识淡薄，在未了解作业基坑存在的安全隐患情况下，未经培训上岗，在涉事项目基坑下面对PC波纹排污管进行管道衔接时，被掉落石块掩埋压迫导致重型颅脑损伤，经医生抢救无效死亡。鉴于曾昭登已在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.阳江市阳东区景富建设投资管理有限公司，该公司是阳东区PPP模式整区推进村镇污水处理建设项目（项目编号：441723-201712-441723008-0015）建设单位。

据阳江市阳东区景富建设投资管理有限公司与中山市环保产业有限公司签订的《阳东区PPP模式整区推进村镇污水处理建设项目设计施工一体化（EPC）合同》（合同编码：0940010010010 1）中第二节10.2.8双方约定，

[6] 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条第一款第（四）项：“根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。”

承包人即中山市环保产业有限公司应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人阳江市阳东区景富建设投资管理有限公司原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。因此阳江市阳东区景富建设投资管理有限公司对事故的发生不存在过错，无需承担事故责任。

3.中山市环保产业有限公司，该公司是阳东区PPP模式整区推进村镇污水处理建设项目（项目编号：441723-201712-441723008-0015）的设计、施工单位。

据中山市环保产业有限公司与广东建宏安建筑工程有限公司签订的《建筑施工分包工程职业健康安全/环境保护管理协议书附件十三》（2020版）的合同中显示，双方约定因乙方即广东建宏安建筑工程有限公司不服从甲方安全生产管理、违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，未按规定采取劳动保护措施等造成伤亡事故的，由乙方负全责。因此中山市环保产业有限公司对事故的发生不存在过错，无需承担事故责任。

（二）建议给予行政处罚单位和人员

1.广东建宏安建筑工程有限公司。该公司未依法全面履行安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款[7]，第二十八条第一款[8]，第三

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款：“危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督

十五条[9]，第四十一条第二款[10]，第四十四条第一款[11]的规定，对阳江市阳东区东城镇福兴小区二路二街污水管道改造施工项目“12·2”死亡事故负有责任，建议由阳江市阳东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[12]的规定，对广东建宏安建筑工程有限公司依法作出相应的行政处罚。

2.冯文忠，广东建宏安建筑工程有限公司安全生产主要负责人。该公司安全生产主要负责人未依法全面履行安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项[13]的规定，对阳江市阳东区东城镇福兴小区二路二街污水管道改造施工项目“12·2”死亡事故负有责任，建议由阳江市阳东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[14]的规定，对广东建宏安建

管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。”

8 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

9 《中华人民共和国安全生产法》》第三十五条：“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。”

10 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。”

11 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

12 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”

13 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”

14 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款；”

筑工程有限公司安全生产主要负责人冯文忠依法作出相应的行政处罚。

经查，在本起事故中未发现有关监管部门存在需承担事故责任的情形。司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述或其他单位（个人）存在违纪违法行为，建议按照有关规定和程序进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

此次事故的发生，充分暴露出涉事项目在工程施工过程中企业安全生产主体责任不落实、安全管理混乱，相关从业人员安全意识淡薄、事故防范意识和能力严重不足等问题。

针对上述问题，为牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”方针，切实加强企业安全生产主体责任，强化安全意识、提高安全能力，有效防范类似事故再次发生，现提出以下事故防范和整改措施：

（一）自觉依法严格落实企业安全生产主体责任。

广东建宏安建筑工程有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，切实提高安全意识。要建立健全安全生产责任制，完善安全生产规章制度和安全操作规程。严格落实员工培训上岗制度，加强现场安全管理。要强化风险管控意识，在作业基坑等危险场所设置安全警示标志。

（二）严格执法监督抓好各项整改闭环工作。

安全监管部门要针对广东建宏安建筑工程有限公司

存在的问题，责令其停产停业整改，同时密切跟踪，督促企业落实安全生产主体责任

（三）立即开展安全隐患大排查大整治。

各镇及相关主管部门要吸取此次事故教训、举一反三，对辖区内的建筑施工行业开展安全隐患排查整治，及时消除安全隐患。

七、事故调查组成员意见及签名表

姓名	单位及职务	调查组职务	意见	签名
陈华清	阳江市阳东区委常委、常务副区长	组长	同意	
敖道选	阳江市阳东区人民政府办公室副主任	副组长	同意	
关家杰	阳江市阳东区应急管理局党委书记、局长	副组长	同意	
林　军	阳江市公安局阳东分局副局长	副组长	同意	
庞建荣	阳江市阳东区人力资源和社会保障局副局长	成员	同意	
郑思彬	阳江市阳东区城市管理和综合执法局副局长	成员	因工作调整原因，郑思彬不再担任事故调查组成员	
麦金旺	阳江市阳东区城市管理和综合执法局副局长	成员	同意	
潘如进	阳江市阳东区应急管理局党委委员、总工程师	成员	因工作调整原因，潘如进不再担任事故调查组成员	
梁宗辉	阳江市阳东区应急管理局副局长	成员	同意	
曾广识	阳江市阳东区住房和城乡建设局总工程师	成员	同意	
苏　筹	阳江市阳东区总工会副主席	成员	同意	
苏建东	阳江市阳东区检察院检察业务辅助中心主任	成员	同意	
林良超	阳江市阳东区应急管理局安全生产执法监察大队大队长	成员	同意	

徐杨东	阳江市阳东区应急管理局安全生产执法监察大队副大队长	成员	
李超颖	阳江市阳东区东城镇委副书记、镇长	成员	
茹良富	阳江市阳东区东城镇委委员、副镇长	成员	因工作调动原因，茹良富不再担任事故调查组成员
谭志广	阳江市阳东区东城镇委委员、常务副镇长	成员	

阳江市阳东区东城镇福兴小区二路二街
污水管道改造施工项目“12·2”
死亡事故调查组(代章)
2023年3月31日